

双罚制情况下，自然人是因其个人意志、个人行为具有罪过而受到处罚，与单位构成一种特定的犯罪共同体，二者各自承担刑法所规定的刑事责任，不存在互相替代的关系。第二，自然人罪责独立于单位之外具有现实法律依据。根据《中华人民共和国刑法》第三十条，法律规定为单位犯罪的，单位才应当负刑事责任。从我国刑法体例看，盗窃、合同诈骗等众多可能存在单位犯罪的罪名并未规定为单位犯罪，实践中均直接追究直接责任人的刑事责任。《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三十条的解释》亦明确规定，公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。可见，单位罪责和自然人罪责相互独立，自然人具有独立的罪过，并不会随着单位犯罪的追诉权丧失而不再追究刑事责任。

综上，本案中，陈某某在某公司犯罪中的罪责，可以进行单独评价，不受某公司犯罪行为已过追诉时效的影响而消失。在第一批某公司走私犯罪中，陈某某作为公司的直接主管人员，经其指挥、决策以某公司名义实施走私犯罪。在五年的追诉期限内，陈某某再次作为另外一家某1公司的直接主管人员，经其指挥、决策以某1公司名义实施走私犯罪。应根据《中华人民共和国刑法》第八十九条第二款的规定，在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。陈某某的后罪行为导致前罪的追诉时效中断，依法应对前罪行为、后罪行为一并追究刑事责任。

编写人：福建省厦门市中级人民法院 杨
陆平

行为人为规避高税额故意 以免证低税税则号报关进口货物的责任认定

—— 陈某走私普通货物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省汕头市中级人民法院(2021)粤05刑初15号刑事裁定书

2. 案由：走私普通货物罪

【基本案情】

被告单位某公司的实际经营者即被告人陈某，其清楚向境外供应商A国某公司购买的，产自A国成分为精幼砂糖占95%，一水葡萄糖占5%的固体葡萄糖复合粉所申报的商品编码、商品品名都是错误的，应当以蔗糖类的商品编码和品名向海关申报。在此情况下，2019年6月30日至7月9日，某公司及陈某以某公司、福建某公司为收货单位，向A国某公司购买了4票报关单37柜共925吨产地为A国、成分为精幼砂糖占95%，一水葡萄糖占5%的同类货物，为逃避海关监管，偷逃税款，谋取不法利益，故意以错误的葡萄糖类品名和商品编码进行申报，伪报品名为固体葡萄糖混合粉及固体葡萄糖复合粉，

以17023×xxx 的商品编码向海关办理申报进口手续，将应征应高税的货物通过 伪报方式以免征低税货物走私进口。

上海海关、黄埔海关、汕头海关分别就上述4票货物的归类问题请示海关 总署京津税管局，京津税管局于2019年11月12日答复涉案货物归入蔗糖类商 品编码17019××××项下。

综上所述，被告单位某公司、被告人陈某的行为涉嫌走私普通货物罪，涉案货物共37柜，合计925吨，涉嫌偷逃税款人民币共3182860.04元。

在审理过程中，公诉机关以证据发生变化为由，于2022年6月30日作出撤回对被告单位某公司、被告人陈某起诉的决定。

【案件焦点】

被告单位某公司及被告人陈某的行为性质应如何认定，其行为是否构成犯罪。

【法院裁判要旨】

广东省汕头市中级人民法院经审理认为：公诉机关撤回起诉的决定符合法律规定，应予准许。依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百九十六条之规定，裁定如下：

准许广东省汕头市人民检察院撤回对被告单位某公司、被告人陈某的起诉。

【法官后语】

本案的争议焦点在于某公司、陈某的行为是否构成走私犯罪，陈某是否明知其税则号（商品编码）申报有争议，为规避应缴高税额，仍坚持以免证低税的税则号进行申报是否应认定为犯罪。

根据《中华人民共和国刑法》，犯罪的成立必须具备四个方面的构成要件，也即定罪和追究刑事责任应遵循主客观相一致原则。对于某公司及陈某的行为认定应着重从主、客观两个方面入手，综合全案证据，依法准确认定。

一、综合在案证据证实某公司、陈某具有规避《农产品进口关税配额证》（以下简称《配额证》）及应缴高税额的主观故意

（一）某公司及陈某明知其所申报进口的固体葡萄糖混合（复）粉应归类入1701（蔗糖）

在案证据显示，在本案涉案货物报关前被告人陈某就已经通过不公开途径获悉案外人天津某公司申请的归类预裁定内容，根据该预裁定内容，本案同类

产品固体葡萄糖混合(复)粉应归类入1701(蔗糖)。

陈某之前将本案同类货物固体葡萄糖混合(复)粉以1702(其他固体糖)在厦门东渡海关报关受查验时,陈某曾亲自到海关协商沟通货物处置事宜,并签字同意缴纳保证金后由海关对货物先行放行,证明在本案涉案货物申报时间之前,被告人陈某已明知某公司将固体葡萄糖混合(复)粉以1702(其他固体糖)报关存在归类争议,无法申报通过。同时结合在案的东渡海关相关资料,也证实某公司于2019年5月29日同意海关将某公司申报进口的750吨固体葡萄糖混合(复)粉归类入1701(蔗糖)的结论,说明自2019年5月29日起某公司已明确知晓其公司进口的固体葡萄糖混合(复)粉不能以1702(其他固体糖)进行报关。

(二)某公司、陈某明知进口食糖需要《配额证》,故意通过在砂糖中添加5%葡萄糖粉的方式规避应征应缴高税额

根据《农产品进口关税配额管理暂行办法》的规定,我国对食糖(包含白砂糖)实施进口关税配额管理。据货主单位福建某公司负责人等证实,某公司报关进口的固体葡萄糖混合(复)粉与纯白糖(砂糖,为蔗糖)本质相同,只是名称不同,固体葡萄糖混合(复)粉系在纯白糖中添加少许葡萄糖,加工成粉末状态;且该添加葡萄糖粉要求系某公司在《采购单》中明确向A国某公司提出的质量要求。陈某本人也清楚某公司、货主单位福建某公司都明知涉案货物应归类入1701(蔗糖)。

由此可见,某公司明知进口食糖需《配额证》,并要求A国某公司在其进口的砂糖中添加5%葡萄糖,通过该配比要求将其进口的应归类入1701(蔗糖)项下的砂糖以品名固体葡萄糖混合(复)粉归类入1702(其他固体糖)项下报关,以此规避1701(蔗糖)的高税率及其《配额证》,而在向客户推销售卖时则一律称为白糖。综上,本案有证据证明被告单位某公司、被告人陈某具有规避《配额证》及应缴高税额的主观故意。

二、起诉指控某公司、陈某的行为违反“海关法规”，逃避海关监管的证据不足

(一)某公司申报涉案货物进口时，税则规定尚未明确涉案固体葡萄糖混合(复)粉的具体归类

《中华人民共和国进出口税则(2019)》(以下简称《2019税则》)①中税则号列1701中文货品名称为固体甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖。同时，参照中国国家标准化管理委员会发布的白砂糖国家标准(GB/T317—2018)，白砂糖因理化要求不同分为4个指标，精制糖为最高标准，蔗糖分含量为99.8%；二级糖为最低标准，蔗糖分含量为99.5%。税则号列1702为其他固体糖，包括化学纯乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖等，其中税则号17023000为葡萄糖及葡萄糖浆，不含果糖或按重量计干燥状态的果糖含量在20%以下；税则号17024000为葡萄糖及葡萄糖浆，按重量计干燥状态的果糖含量在20%及以上，但在50%以下，不包括转化糖。

经了解，其表示实践中对于归类入1701(蔗糖)的甘蔗糖是允许含有少量的其他糖，但对于少量的把握尚无明确的量化标准，有的海关内部把握为“其他糖的含量可达到5%”。结合海关对某公司、陈某之前货物报关查验的情况来看，本案某公司、陈某等申报进口的固体葡萄糖混合(复)粉(含95%精幼砂糖、5%葡萄糖)，海关部门内部对于某公司、陈某在报关申请当时其货物应归类入1701(蔗糖)，还是归类入1702(其他固体糖)，均存在争议，相关法规尚无明确规定。且涉案货物在报关时，货主单位福建某公司及某公司如实提供了其与A国某公司签订的销售合同，明确申报的货物品名为固体葡萄糖混合(复)粉，产品原料为精制糖、一水葡萄糖复合粉，产品成分为精幼砂糖占95%，一水葡萄糖占5%。某公司不存在蓄意隐瞒、故意伪报货物品名及税则号的行为。

(二)海关关于第三方涉商业秘密保护的非公开预裁定对某公司、陈某不产生法律效力

根据《中华人民共和国海关预裁定管理暂行办法》第十五条规定，申请人

①2024年12月30日，《中华人民共和国进出口税则(2025)》发布

在预裁定决定有效期内进出口与预裁定决定列明情形相同的货物，应当按照预裁定决定申报，海关予以认可。第十七条规定，除涉及商业秘密的外，海关可以对外公开预裁定决定的内容。说明申请人申请的预裁定只有经海关依法公开，公众获悉后才能遵循申报，预裁定对于申请人以外的其他当事人不具有当然的法律约束力。本案中，根据海关关税处提供的《中华人民共和国海关预裁定申请书》《保密声明》等材料，证明申请人某公司2019年5月24日申请的预归类裁定受商业秘密保护，并没有对外公开。因此，被告人陈某手机微信获悉的某公司预裁定不属于公开资料，对其没有法律约束力。

另，根据《中华人民共和国海关预裁定管理暂行办法》第十条规定，海关对申请人申请预裁定的海关事务应当依据有关法律、行政法规、海关规章以及海关总署公告作出预裁定决定，制发《中华人民共和国海关预裁定决定书》。从中可以看出，海关2019年5月29日在某公司保管货物查验记录上告知某公司申报货物应归类入1701(蔗糖)的行为，不具备海关预裁定的形式要件和实体要件，显然不属于预裁定决定，也没有由海关总署对外公布。因此，该结论告知对其他海关等均无法律约束力，同样对被告单位某公司、被告人陈某也不产生法律约束力，亦不能据此认定某公司、陈某客观上有逃避海关监管的行为。

本案审理时《中华人民共和国进出口税则(2021)》(以下简称《2021税则》)①已颁布施行，明确将蔗糖含量超过50%的甘蔗糖、甜菜糖与其他糖的简单固体混合物归类“1702.9012”。本案涉案货物为精幼砂糖95%，一水葡萄糖5%的简单固体混合物，其中精幼砂糖95%属于蔗糖含量超过50%的甘蔗糖，一水葡萄糖5%属于其他糖，根据该税则规定，涉案固体葡萄糖混合(复)粉应归类入1702(其他固体糖)。

综上所述，行为人如实申报涉案货物，利用涉案物品税则号无明确法规规定、海关归类不明的漏洞，故意选择较低税率税则号进行申报的情况下，虽具有规避应征应缴高税额的主观故意，但综合全案证据不足以证实其行为在客观上违反海关法规、逃避海关监管，根据定罪和追究刑事责任应遵循主客观相一

①2024年12月30日，《中华人民共和国进出口税则(2025)》发布。

致原则，行为人不构成犯罪。且本案审判时，《2021税则》已明确将涉案固体葡萄糖混合(复)粉归类入1702(其他固体糖)中的“1702.9012”，某公司及陈某的行为符合税则规定，不属于“违反海关法规，逃避海关监管”。

编写人：广东省汕头市中级人民法院 周洵升
黄俊娇

27

通过“进境快件”“跨境电商”等 伪报贸易性质走私犯罪中主从犯的认定

—— 闵某甲、闵某乙走私普通货物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

南昌铁路运输中级法院(2023)赣71刑初5号刑事判决书

2. 案由：走私普通货物罪

【基本案情】

2018年年初，被告人闵某甲听说做奶粉“倒货”比较赚钱，为谋生便开始做代购，即帮一些掌握进口奶粉的卖家寻找国内客户，以中间商的形式“倒货”赚取差价。2019年3月开始，闵某甲先后通过微信找到专门做A国直邮奶粉的微信名为“Panda”的谢某(另案处理)，以及微信名为“ADD”“某直邮供货商”“观众直邮货商”等供货商，谈好购买价格后，闵某甲按照谢某等供货商的要求将虚假购买人信息，包括收货人姓名、地址、电话号码等发给谢某等供货商，供货商或再转发至境外卖家，境外卖家根据买家提供的收货信息，按“个人

“邮寄进境物品”的性质，将闵某甲购买的奶粉以“进境快件”邮递至 闵某甲提供的收货地址。其中，境外卖家根据闵某甲提供的85个虚假购买人信

息，将奶粉折分发货，由被告人闵某乙收货后，存放于闵某甲三姐闵某丙的自建房内，闵某乙再根据闵某甲后期找到的买家，通过快递发给下家。2019年至2022年，闵某甲、闵某乙逃避海关监管，以“个人邮寄进境物品”方式走私奶粉，并将走私入境的奶粉通过销售给母婴店等下家的方式牟利。经海关计核，上述涉案奶粉偷逃税额共计231余万元。

从2020年开始，被告人闵某甲通过“跨境电商”从保税区走私奶粉、保健品等货物。闵某甲通过向成都某公司（另案处理）提供虚假购买人信息，包括收货人姓名、地址、电话号码等，伪装为个人消费者购买奶粉、保健品等。成都某公司明知涉案货物应当以一般贸易方式申报进口的情况下，仍通过跨境电商平台以个人消费的名义申报税率，共同利用优惠税率政策逃避海关监管。闵某甲将上述奶粉、保健品等货物在国内销售获利。闵某甲负责与成都某公司对接、联系客户、在国内销售货物等，被告人闵某乙在闵某甲的授意下收集、制作个人身份信息表格、收发包裹等。经海关计核，上述涉案奶粉、保健品等货物偷逃税额共计415余万元。

【案件焦点】

通过“进境快件”或“跨境电商”伪报贸易性质的走私犯罪中的主、从犯如何认定。

【法院裁判要旨】

南昌铁路运输中级法院经审理认为：被告人闵某甲、闵某乙违反海关法规，伙同他人伪报贸易性质走私进口货物，偷逃应缴税额达到640余万元，数额特别巨大，其行为均已构成走私普通货物罪，应依法惩处。本案的争议焦点在于通过“进境快件”或“跨境电商”等走私犯罪中，主从犯应如何认定。涉互联网犯罪的“进境快件”或“跨境电商”在纵向链条上、组织结构与组织形式上，以及罪量要素上被网络所“分割”。在传统走私犯罪的网络化趋势下，审理通过“进境快件”或“跨境电商”伪报贸易性质的走私犯罪，不应拘泥于犯罪人的实际到案情况，而应根据走私犯罪多环节、跨区域的实际情况，结合

各个环节被告人的分工特点，根据其对犯罪所起的作用大小，进行认定。在本案走私普通货物的共同犯罪中，闵某甲起了次要作用、闵某乙起了辅助作用，均系从犯，应当依法减轻处罚。二被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，可以依法从轻处罚；二被告人自愿适用认罪认罚从宽制度，可以依法从宽处理。据此，判决如下：

一、被告人闵某甲犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；

二、被告人闵某乙犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8万元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

通过“进境快件”或“跨境电商”伪报贸易性质走私犯罪中，主从犯的认定具体把握以下几个原则。

一、综合认定犯罪分工，要结合犯意的提起、犯罪阶段的发展与全部犯罪事实考量

共同犯罪中主从犯认定，不仅要考虑行为在犯罪构成中的作用、对定罪与量刑的影响，还应当结合整个犯罪事实考虑犯罪的本质和行为本身对法益的侵害程度，所以从实质上来看，对法益侵害结果或者危险结果的发生起支配作用的就是主犯。^①此类犯罪模式是，早在国内货主参与到走私犯罪前，境外供货商或者电商平台早已搭建完毕仓储、发货、报关整个犯罪链条，国内货主仅提供虚假的身份信息给供货商，供货商按照收货地址将货物拆分发货。本案中，不能仅局限于闵某甲、闵某乙二人之间的犯罪事实考虑主从犯认定，而应在境外供货商或者电商平台及闵某甲、闵某乙之间的整个犯罪事实来考虑，从该整体的犯罪事实来看，走私货物进境的犯意并非由闵某甲引起，整体的走私犯意形成系由境外供货商或者电商平台主导，整个犯罪环节的组织 and 指挥系由境外

^①张明楷：《刑法学》，法律出版社2016年版，第392页。

供货商或者电商平台完成，对于走私普通货物罪所保护的法益海关监管秩序直接侵害的系报关行为，该行为系境外供货商或者电商平台所主要支配，其对该法益侵害结果的发生起支配性作用，因此从整体犯罪事实上来看，结合涉互联网犯罪的独有特征，一般应认定境外供货商或者电商平台为主犯，下游各层级过货人、国内货主为从犯。

二、在以犯罪数额作为构成要件的犯罪中，不能拘泥于个案犯罪数额，要综合考虑行为人的参与情况、犯罪数额在全部犯罪所得中的比重等考虑

走私普通货物罪以偷逃应缴税额作为入罪标准，因境内货主为纳税义务人，往往导致司法实践中仅以个案中的偷逃应缴税额作为认定主犯标准，而忽视了个案偷逃应缴税额在整体的犯罪环节中的比重。本案中，涉及闵某甲的货物偷逃应缴税额在境外供货商或者电商平台全部犯罪行为所偷逃应缴税额的比重很低，将闵某甲和境外供货商或者电商平台全部定为主犯，与其各自所参与的犯罪所偷逃税额不相适应，因此从犯罪数额在全部犯罪所得中的比重考虑，境外供货商或者电商平台系主犯，闵某甲、闵某乙系从犯。

三、认定主从犯应考虑量刑个别化与罪责刑相适应

量刑个别化是建立在定罪活动基础之上，同时考虑个案犯罪行为社会危害性以及犯罪人的人身危险性，进而根据相应的量刑政策乃至相关的刑事政策作出恰如其分的裁量。本案中，闵某甲系毕业未久的大学生，家庭条件较差，其参与走私奶粉进境程度较浅，于专业的境外供货商或者电商平台而言，其社会危害性更低，所参与的走私货物入境数额显著低于境外供货商或者电商平台，如在境外供货商或者电商平台和闵某甲之间不做主从犯区分，将导致仅参与较小部分走私普通货物入境环节的闵某甲和参与全部走私普通货物入境环节的境外供货商或者电商平台的量刑差异不大，与其各自所参与的犯罪不相适应，也不利于打击海外走私源头，因此从量刑个别化的角度考虑，境外供货商或者电商平台系主犯，闵某甲、闵某乙系从犯。

综上，通过“进境快件”或“跨境电商”伪报贸易性质走私犯罪中，认定主从犯应从犯罪链条的搭建、犯罪环节的组织和指挥、侵害海关监管秩序的直

接实施者、国内货主的货物偷逃应缴税额在境外供货商或者电商平台全部犯罪 行为所偷逃应缴税额的比重、量刑个别化与罪责刑相适应等角度予以综合考量。

编写人：南昌铁路运输中级法

院 周莉 江西省高级

人民法院 贾飞扬

(三)妨害对公司、企业的管理秩序罪

28

虚假记载型违反披露义务的追责范围和司法认定

—— 宋某等违规披露重要信息案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2024)京03刑初86号刑事判决书

2. 案由：违规披露重要信息罪

【基本案情】

A 公司系在深圳证券交易所主板上市的股份有限公司，依法负有信息披露 义务。2018年至2019年， A 公司筹备发行可转换公司债券，为满足债券发行 业绩要求，被告人宋某、张某某分别伙同被告人贾某某、陈某1、周某某、陈 某2及娄某某(另案处理)等人，通过签订虚假合同提前确认收入、虚构

回款 掩盖亏损、虚增业绩从而虚增商誉等方式虚增2018年年报中的资产、收入及利润数额。具体事实如下：

1. 因 A 公司子公司B 公司与原合作公司于2018年签署的某影视项目播映 权转让合同未达到相关条件，无法在2018年年报中确认收入。2019年3月，

被告人宋某伙同被告人张某某、陈某1、贾某某、周某某、陈某2等人，虚假签署B公司与周某某实际控制的C公司间的影视收益权份额转让合同，并将合同日期倒签为2018年12月，后通过资金回流的方式伪造合同付款流水，最终将3.58亿余元确认为A公司2018年年度业务收入，虚增利润1.45亿余元，占当期披露的利润总额30%以上。

2. 为使B公司拍摄的某影视项目满足2018年收入确认条件，2018年下半年，被告人周某某、陈某1伙同娄某某，虚假签署B公司与周某某实际控制的D公司间的影视收益权份额转让合同。2019年1月，被告人宋某、张某某、贾某某配合以资金回流的方式伪造合同付款流水，最终将1.01亿余元确认为A公司2018年年度业务收入，虚增利润0.39亿余元。

3. 为解决B公司巨额应收账款到期无法收回的问题，自2018年6月开始，被告人宋某伙同娄某某筹划并成立了某基金公司。2018年11月至2019年3月，A公司以出资某基金再回流至B公司的方式，虚构B公司应收账款回款，导致A公司2018年年报虚增资产、利润各2.5亿余元。被告人张某某、贾某某、陈某1均参与实施了上述虚构回款行为。

4. 为避免A公司子公司E公司商誉减值，2018年12月，被告人宋某分别指使被告人张某某、贾某某、陈某1等人通过伪造多部影视剧投资业务、宣传业务、代理业务等，虚增E公司业绩，导致A公司2018年年报共计虚增资产1668万余元、虚增收入744万余元、虚增利润863万余元。

5. 2018年11月至2019年3月，A公司通过上述财务造假行为，直接影响其商誉减值测试结果。经评估，该公司共虚增商誉2.14亿余元，导致A公司2018年年报虚增资产和利润各2.14亿余元。

经审计，上述财务造假行为导致A公司2019年3月22日对外发布的2018年年报中，共计虚增资产6.48亿余元，虚增利润6.58亿余元，虚增利润占当期披露的利润总额的158%。被告人宋某、张某某、陈某2对年报内容签字确认。

2021年10月29日，中国证券监督管理委员会北京监管局对A公司因违规披露行为进行行政处罚，被告人宋某、张某某被给予警告，并处以30万元罚

